

Guía sobre el régimen laboral de la micro y pequeña empresa



PERÚ

Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo



BICENTENARIO
PERÚ 2021

¿Cuál es el marco normativo que regula el régimen laboral de la micro y pequeña empresa?

La Ley N.º 30056 (Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y Crecimiento Empresarial), y el Decreto Supremo N.º 013-2013-PRODUCE (Texto Único Ordenado de la Ley de Impulso al Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial) son las normas que regulan, entre otros aspectos, el régimen laboral de la micro y pequeña empresa.

¿Qué es una micro y pequeña empresa (MYPE)?

Es la unidad económica constituida por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios.



¿Cuáles son las características de las micro y pequeñas empresas?

Las micro y pequeñas empresas (en adelante, MYPES) deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales:

- **Microempresa:** ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
- **Pequeña Empresa:** ventas anuales que superan las 150 UIT, hasta el monto máximo de 1,700 UIT.

Además, no deben encontrarse bajo alguno de los supuestos de exclusión del marco normativo de las MYPES.



¿Quiénes están excluidos del marco normativo de las MYPES?

No están comprendidas las empresas que, no obstante de cumplir con las características indicadas en el punto anterior, tengan las siguientes particularidades:

- Conformen un grupo económico que en conjunto no reúnan las características requeridas;
- Tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros que no cumplan con dichas características;
- Falseen información o dividan sus unidades empresariales, bajo sanción de multa e inhabilitación de contratar con el Estado por un período no menor de 1 año ni mayor de 2 años;
- Se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines.

¿Qué es el Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa?

Es un régimen laboral creado especialmente para las MYPES, que por el tipo de negocio o contexto socio-empresarial, no generan los mismos ingresos que una empresa del régimen laboral general.

¿Quiénes podrán acogerse al Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa?

Podrán acogerse a este régimen laboral las MYPES que se inscriban en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (REMYPE).

También podrán acogerse a este régimen las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, así como las asociaciones o agrupaciones de vecinos, respecto de los trabajadores que les prestan servicios en común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y cuando no excedan de 10 trabajadores.

¿Cuáles son los beneficios para el empleador que se acoge al Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa?

- Reducción del costo laboral.
- Tabla de multas laborales diferenciada.
- Acceso a la reserva del 40% de las compras estatales.
- Acceso al Programa Nacional “Compras a Myperú” para las MYPES de los sectores textil, cuero y calzado y metal-madera¹.
- Acceso al Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación – PROINNOVATE².
- Entre otros

¹ De conformidad con el Capítulo I del Decreto de Urgencia N° 058-2011, cuya vigencia ha sido prorrogada hasta el 30 de junio de 2022 mediante el numeral 1.1 del artículo 1 del Decreto de Urgencia N° 056-2021, publicado el 24 junio 2021.

² De conformidad con el artículo 1 del Decreto Supremo N° 009-2021-PRODUCE del 25 de marzo del 2021.

¿Qué obligaciones tiene el empleador que se acogió al Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa?

Obligación	Microempresa	Pequeña empresa
Remuneración Mínima Vital (RMV)	Sí	Sí
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	No aplica	15 remuneraciones diarias por año completo de servicios. Tope de 90 remuneraciones diarias.
Gratificaciones	No aplica	2 gratificaciones en el año con ocasión de las Fiestas Patrias y la Navidad. Cada una equivalente a media remuneración cada una.
Vacaciones	15 días por cada año completo de servicios	15 días por cada año completo de servicios
Utilidades	No aplica	Sí
Jornada de trabajo	Máximo 8 horas diarias o 48 horas semanales	Máximo 8 horas diarias o 48 horas semanales
Descanso en días feriados	Sí	Sí

Horario Nocturno (De 10:00 p. m. a 6:00 a. m.)	Si la jornada habitualmente es nocturna, no se aplicará la sobretasa del 35%	Salario no menor de una RMV más una sobretasa equivalente al 35% de esta
Tiempo de refrigerio	No menor a 45 minutos diarios	No menor a 45 minutos diarios
Descanso semanal obligatorio	No menor a 24 horas consecutivas cada semana, otorgado preferentemente el día domingo	No menor a 24 horas consecutivas cada semana, otorgado preferentemente el día domingo
Indemnización por vacaciones no gozadas	Sí aplica	Sí aplica
Seguro de Salud	Seguro Integral de Salud (SIS) o ESSALUD	ESSALUD
Sistema pensionario	Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o Sistema Privado de Pensiones (AFP)	Sistema Nacional de Pensiones (ONP) o Sistema Privado de Pensiones (AFP)
Seguro de vida Ley	Sí aplica	Sí aplica
Indemnización por despido injustificado	10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 90 remuneraciones diarias.	20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios con un máximo de 120 remuneraciones diarias.
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	No aplica	Sí

¿Qué es el REMYPE?

Se denomina así al Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que tiene por finalidad acreditar que una micro o pequeña empresa cumple con las características requeridas para acogerse al Régimen Laboral de la Micro y Pequeña Empresa.

¿Cuáles son los requisitos para registrarme en el REMYPE?

- Ubicarse en alguna de las categorías empresariales establecidas para las MYPES.
- No deben encontrarse bajo alguno de los supuestos de exclusión del marco normativo de las MYPES.
- El RUC de la empresa debe encontrarse vigente.
- Tener el Usuario y Clave SOL.
- Tener como mínimo un trabajador.



¿Cómo puedo realizar mi registro en el REMYPE?

Puedes realizar el registro online, a través del portal web:

<https://www.gob.pe/279-registro-de-la-micro-y-pequena-empresa-remype>

¿Con qué documentos debo contar para registrarme en el REMYPE si soy una persona natural con negocio?

Sólo necesitas contar con RUC, usuario y clave sol.

¿Con qué documentos debo contar para registrarme en el REMYPE si soy una persona jurídica?

Sólo necesitas contar con RUC, usuario, clave sol y la partida registral de constitución.

¿Con qué documentos debo contar para registrarme en el REMYPE si soy parte de una junta de propietarios?

Sólo necesitas contar con la copia literal del libro de actas donde conste la elección del presidente de la junta y una lista de los trabajadores contratados (vigilantes, mantenimiento, limpieza, jardineros, similares).

¿En cuántos días quedaré acreditado en el REMYPE?

Prevía evaluación del cumplimiento de los requisitos antes señalados, en 7 días hábiles se emitirá su certificado de acreditación correspondiente.



¿Cómo puedo obtener mi constancia de acreditación?

Usted podrá imprimir su constancia de acreditación las veces que desee ingresando a través del aplicativo REMYPE.

¿Si el REMYPE me acreditó como microempresa, puedo asegurar a mis trabajadores en EsSalud?

Sí, voluntariamente puede elegir asegurarlos en EsSalud.

Si soy una persona natural con negocio y me acogí al Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS) ¿Podré registrar a mis trabajadores en el REMYPE?

Sí, porque el NRUS es un régimen tributario independiente del REMYPE.

¿Puede una microempresa pasar a otro régimen laboral?

Sí, la microempresa que durante 2 años calendario consecutivos obtenga ventas anuales superiores a 150 UIT, podrá conservar por 1 año calendario adicional dicho régimen laboral, luego de este período, la microempresa pasará al régimen laboral que corresponda.

¿Puede una pequeña empresa pasar otro régimen laboral?

Sí, la pequeña empresa que durante 2 años consecutivos obtenga ventas anuales superiores a 1,700 UIT, podrá conservar por 3 años calendario adicionales dicho régimen laboral, luego de este período, la pequeña empresa pasará al régimen laboral que corresponda.



Si supero los niveles de venta requeridos y el periodo de gracia correspondiente ¿debo solicitar el cambio de categoría?

Sí, para ello, deberá presentar una solicitud simple a través de mesa de partes del MTPE adjuntando la Declaración de Renta Mensual (PDT 621) de la empresa, donde se encuentra el monto de las ventas de los últimos 24 meses.

¿Puede una pequeña empresa pasar a ser microempresa por bajo nivel de ventas?

No, el cambio de régimen laboral sólo es posible en los siguientes supuestos: de microempresa a pequeña empresa, de microempresa al régimen laboral general y de pequeña empresa al régimen laboral general. En ese sentido, una vez que una empresa cambia de categoría no podrá regresar a la categoría anterior, independientemente del nivel de sus ventas.

¿Cómo efectúo el pago de las aportaciones al SIS?

1

Una vez que hayas sido acreditado en el REMYPE recibirás un correo electrónico con el usuario y contraseña de acceso para que ingreses a la sección cuotas del SIS Microempresa en la App SIS.

2

Accede a “**Cuotas por pagar**” e imprime la factura de cuotas pendientes.

3

Dirígete a la agencia de Banco de la Nación y realiza el pago. Si lo deseas puedes hacer el trámite por internet en la misma página del banco o en la plataforma Págalo.

4

Envía el recibo de a la dirección de correo electrónico.

¿Qué otros aspectos laborales deben considerar los empleadores acreditados en el REMYPE al momento contratar a sus trabajadores?

Contrato de trabajo



Un contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades a través del cual una de las partes (trabajador) pone sus servicios a disposición del otro (empleador), quien a la vez se obliga al reconocimiento de una retribución por el servicio prestado.

Presunción de laboralidad



Acreditada la prestación personal de servicios, subordinada y remunerada, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.

Contratos de plazo indeterminado



- Tiene fecha de inicio, pero no fecha de culminación.
- Su celebración puede ser verbal o por escrito.
- Solo pueden resolverse por alguna de las causas de extinción del contrato de trabajo determinadas por ley.

Contratos de plazo fijo



- Se requiere la existencia de una causa objetiva.
- Tiene fecha de inicio y fecha de culminación.
- Su celebración debe ser escrita y con las formalidades previstas por la Ley.
- Puede resolverse al finalizar el plazo de contratación.

Modalidades de contratos de plazo fijo

Modalidad	Causa objetiva	Plazo máximo
Inicio o incremento de actividad	Inicio de una nueva actividad empresarial.	3 años
Necesidad de mercado	Incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado.	5 años
Reconversión empresarial	Sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa.	2 años
Ocasional	Necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo.	6 meses al año
Suplencia	Sustituir a un trabajador estable de la empresa, cuyo vínculo se encuentre suspendido por una causa justificada.	Según las circunstancias
Emergencia	Necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor.	Duración de la emergencia

Obra determinada o servicio específico	Objeto previamente establecido y de duración determinada.	8 años (cas. N.º 1809-2004-lima)
Intermitente	Actividades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas.	No tiene duración máxima
Temporada	Necesidades propias del giro de la empresa que se cumplen en determinadas épocas del año.	El tiempo que dure la temporada

Suspensión perfecta de labores



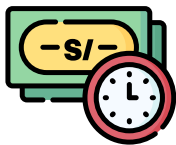
Cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio, y la obligación del empleador de abonar la remuneración convenida.

Supuestos de suspensión perfecta:

- Los descansos médicos (derivados de accidente o enfermedad común o de trabajo), que superando el plazo de 20 días calendario al año, generen el pago de subsidios a favor del trabajador.
- La licencia para desempeñar cargo cívico y para cumplir con el Servicio Militar.
- La sanción disciplinaria laboral.
- El ejercicio del derecho de huelga.
- La detención del trabajador, salvo el caso de condena privativa de la libertad.

- La inhabilitación administrativa o judicial por periodo no superior a tres meses.
- El permiso o licencia sin goce remunerativo concedido por el empleador.
- El caso fortuito y la fuerza mayor.
- Las faltas injustificadas del trabajador al centro de trabajo.
- El desarrollo de una labor intermitente por la cual es contratado el trabajador.
- La invalidez absoluta temporal.
- Otros establecidos por norma expresa.

Suspensión imperfecta de labores



Cesa temporalmente la obligación del trabajador de prestar el servicio, pero subsistiendo la obligación del empleador de seguir abonando la remuneración convenida a favor de su trabajador.

Supuestos de suspensión imperfecta:

- Los descansos médicos (derivados de accidente o enfermedad común o de trabajo), que hasta un máximo de veinte (20) días calendario al año. La maternidad en sus distintos y particulares supuestos.
- El descanso vacacional.
- El permiso y la licencia para desempeñar cargos sindicales.
- El permiso o licencia con goce remunerativo concedido unilateralmente por el empleador.
- La licencia por paternidad.
- La licencia para trabajadores con familiares enfermos o accidentados gravemente.
- La licencia laboral por adopción de menores de edad por parte del trabajador.
- La licencia por cierre temporal al empleador debido a la comisión de una infracción tributaria.
- Otros establecidos por norma expresa.

Extinción del contrato de trabajo

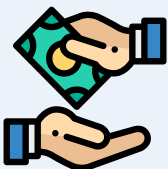


Es la terminación de la relación o vínculo laboral a partir de la cual cesa definitivamente la obligación del trabajador de prestar el servicio, y la obligación del empleador de abonar la remuneración convenida.

Causas de extinción del contrato de trabajo:

- El fallecimiento del trabajador o del empleador si es persona natural.
- La renuncia o retiro voluntario del trabajador.
- La terminación de la obra o servicio, el cumplimiento de la condición resolutoria y el vencimiento del plazo en los contratos legalmente celebrados bajo modalidad.
- El mutuo disenso entre trabajador y empleador.
- La invalidez absoluta permanente.
- La jubilación.
- El despido, en los casos y forma permitidos por la Ley.
- La terminación de la relación laboral por causa objetiva, en los casos y forma permitidos por la presente Ley.

Liquidación de beneficios sociales



Comprende el pago de los beneficios sociales pendientes como la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) trunca, vacaciones trunca y gratificaciones trunca. El pago se realizará dentro de las 48 horas de producido el cese del trabajador.

T-Registro



Es el Registro de Información Laboral de los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores de servicios, personal en formación –modalidad formativa laboral y otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. Comprende información laboral, de seguridad social y otros datos sobre el tipo de ingresos de los sujetos registrados.

Para acceder al T-Registro se debe ingresar a través de la CLAVE SOL, a la opción RUC Y OTROS REGISTROS, donde se encontrarán las opciones de ALTA, MODIFICACIÓN Y BAJA.

Alta en el T-Registro



Dar de alta a los trabajadores en el T-Registro dentro del día que inicia sus actividades.

Se deberá entregar la constancia de alta hasta el día hábil siguiente al día de inicio de la prestación de servicios.

Modificaciones en el T-Registro



Ante alguna modificación en el T-Registro (tipo de contratación, sistema pensionario, sistema de EsSalud, tipo de trabajador, etc), se deberá realizar dicho cambio dentro de los 5 días hábiles de haber ocurrido el hecho o haber tomado conocimiento.

Baja en el T-Registro



Es obligatorio dar de baja a los trabajadores cuyo vínculo laboral se extingue dentro de las 24 horas de producido el cese.

PDT- Plame



Se denomina PLAME a la Planilla Mensual de Pagos, segundo componente de la Planilla Electrónica, que comprende información mensual de los ingresos de los trabajadores y/o prestadores de servicios inscritos en el Registro de información laboral (T-REGISTRO).

Planilla electrónica



Se encuentran obligados a llevar la Planilla Electrónica y presentarla ante el MTPE, los empleadores que cumplan con alguno de los siguientes supuestos:

- Cuenten con 1 o más trabajadores, con excepción de aquellos empleadores que efectúen la inscripción ante el Seguro Social de Salud (ESSALUD) mediante la presentación del Formulario N.º 402 “Retenciones y contribuciones sobre remuneraciones”, siempre que estos últimos no tengan más de 3 trabajadores.
- Cuenten con 1 o más prestadores de servicios y/o personal de terceros.
- Cuenten con 1 o más trabajadores o pensionistas que sean asegurados obligatorios del Sistema Nacional de Pensiones.
- Cuando estén obligados a efectuar alguna retención del Impuesto a la Renta de cuarta o quinta categoría.
- Tengan a su cargo 1 o más artistas, de acuerdo con lo previsto en la Ley N.º 28131.
- Hubieran suscrito con el Seguro Social de Salud – Essalud un contrato por Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- Gocen de estabilidad jurídica y/o tributaria
- Cuenten con 1 o más prestadores de servicios – modalidad formativa.

Recuerda: la planilla electrónica se considera presentada ante el MTPE en la fecha en que los empleadores envían a través del medio informático la planilla electrónica a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Boleta de haberes



Entregar a los trabajadores sus boletas de haberes, el plazo es 3 días hábiles luego de realizado el pago.

El duplicado de la boleta quedara en poder del empleador. En el caso que la entrega sea por medios físicos si el trabajador no supiera firmar, imprimirá su huella digital.

Régimen Pensionario



Los trabajadores deben estar afiliados a un régimen pensionario. En ese sentido, actualmente el trabajador debe escoger alguna de las siguientes opciones:

- **Sistema Nacional de Pensiones:** A cargo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
- **Sistema Privado de Pensiones:** A cargo de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP).

Exhibición del horario de ingreso



En el lugar del centro de trabajo donde se establezca el control de asistencia debe exhibirse a todos los trabajadores, de manera permanente el horario de trabajo vigente, la duración del tiempo de refrigerio y los tiempos de tolerancia de ser el caso.



Av. Salaverry 655, Jesús María
Teléfono: 630 60 00

Síguenos en:

